

1501303-50.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2095088/2022 - DISE PRAIA GRANDE, 24134263 - DISE PRAIA GRANDE, 2095088 - DISE PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO AUGUSTO PEREIRA PORTELLA

Réu Preso

Vistos.

Renato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501303-50.2022.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501303-50.2022.8.26.0536 - Ordem nº 2022/000852

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2095088/2022 - DISE PRAIA GRANDE, 24134263 - DISE PRAIA GRANDE, 2095088 - DISE PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO AUGUSTO PEREIRA PORTELLA

Réu Preso

Vistos.

Renato Augusto Pereira Portella está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, no dia 06 de abril de 2022, por volta das 14 horas, na Avenida Celso de Maria Glerean nº 606, no bairro Jardim Guaramar, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, trazia consigo e guardava, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes em 20 (vinte) pinos contendo cocaína e 14 (quatorze) pedras de "crack".

Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 08 de abril de 2022 (fls. 68/73).

Citado o réu (fls. 105/106), apresentou resposta à acusação às fls. 110/112.

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, interrogado o réu (fls. 132/133). Os debates foram convertidos em

memoriais.

O Ministério Público, em memoriais às fls. 137/145, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, em alegações finais às fls. 149/163, requereu sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de constatação preliminar (fls. 11), fotografias (fls. 13/15), laudo de exame químico toxicológico (fls. 100/102), bem como pela prova oral coligida. A autoria também é inequívoca e aponta para o réu, conforme demonstrou a prova produzida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Claudio Nascimento Moraes, policial civil, disse que receberam uma denúncia acerca da existência de um homem de meia idade traficando no local, já conhecido pela espúria prática. No local, em viatura descaracterizada visualizaram o agente e efetuaram a abordagem, encontrando drogas em busca pessoal. O agente confessou a traficância informalmente, aduzindo ser usuário e que assim agia para uso próprio. A denúncia passou as características do agente, que eram compatíveis com as do réu. Não ficaram tanto tempo em campana porque estavam já sendo visados. O réu não estava com dinheiro e disse que alguém recolhia os valores consigo. Não conhecia o denunciado antes dos fatos.

A testemunha Luciano Boettger Anderson, policial civil, disse que o local já é conhecido pelo tráfico de drogas e logo os policiais são notados, assim, em viatura descaracterizada e na posse da informação de quem estava traficando, avistaram o réu, decidindo pela abordagem, vindo a encontrar as drogas. O réu confessou o crime, alegando que assim procedia por ser usuário. Sobre a ausência de dinheiro ele disse que um rapaz recolhia os valores. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Pelo que se recorda o pagamento do agente era feito pela entrega de porções de drogas para consumo próprio.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que tinha parado seu carrinho de reciclagem para vender material, tendo ido ao local comprar drogas, sendo abordado pelos agentes e detido. Disse que a "pedra" que comprou ele engoliu e nada foi localizado consigo. Afirmou que no dia que preso não conversou com o delegado e não enxerga, vindo a assinar alguns papeis porque acreditava que seria solto. Disse que estava em situação de rua quando preso. Aduziu ter dependência química há mais de vinte e cinco anos. Não conhecia os policiais civis que lhe prenderam.

Essas são as provas angariadas nos autos e, analisando-as, tenho que a autoria e a materialidade do crime de tráfico restaram devidamente demonstradas, ante os depoimentos prestados pelos policiais civis, estes harmônicos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar o denunciado, até mesmo porque as partes sequer se conheciam previamente. Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, ainda:

"Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP; Apelação Criminal n.º 174.720-3; Piracicaba; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel. Sinésio de Souza; j. 07.08.95).

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra do policial é indigna de confiabilidade. Afinal, não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo. Aliás, na hipótese, nenhuma prévia animosidade que pudesse levar a uma falsa imputação foi alegada, uma vez que as partes sequer

se conheciam previamente. Nesse sentido:

"PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito." (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Destaco, ainda, que não há qualquer contradição relevante no relato dos agentes de polícia, sendo que as versões apresentadas em fase inquisitorial foram corroboradas em juízo, não havendo qualquer elemento para indicar que tenham agido arbitrariamente para prejudicar inocente e forjado o flagrante, posto que, repisa-se, as partes sequer se conheciam previamente, de modo que apenas procederam com a abordagem do agente após ciência de que estaria traficando no local, vindo a encontrar as drogas na sua posse, sendo que o próprio confessou o espúrio comércio e esclareceu os procedimentos adotados.

De outra banda, a negativa da agente não convence, uma vez que sua narrativa não encontra amparo nas demais provas colhidas ao longo dos fólios, estando inclusive em contradição com a confissão extrajudicial de fls. 05 e, ainda, consigno que inaplicável a tese defensiva acerca da desclassificação, posto que o fato de ser o agente adicto, por si só não tem o condão de impedir o cometimento do delito em fomento, tendo restado comprovado que os entorpecentes apreendidos se destinavam à comercialização.

No mais, cumpre destacar:

"(...) O acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir da prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença de dúvida razoável. Para a condenação é suficiente a evidência que afaste dúvida significativa, seja a respeito da materialidade da infração, seja sobre a respectiva autoria. É a prova que, consoante o direito norte-americano, conduza à certeza possível, beyond any reasonable doubt. Por isso, expressões como prova categórica, prova cabal, prova inconcussa e outras assemelhadas não constituem mais que eufemismo (...)" (apud TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0097665-80.2011.8.26.0050; Rel. Des. Costabile e Solimene; 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda; j. 11/09/2014).

Em conclusão, restam comprovadas a autoria e materialidade delitivas. Sendo assim, a condenação é de rigor, restando a individualização da pena.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verificando que o agente possui condenações prévias aptas a caracterizar Maus Antecedentes (processos nº 0040356-18.2002.8.26.0309 e 0011911-87.2010.8.26.0477), fixo a pena inicial na pena base legal acrescida da fração de 1/5, resultando, assim, em 06 (seis) anos de reclusão, e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Consigno que não há falar-se em período depurador para fins de caracterização dos Maus Antecedentes, posto que o decurso do quinquênio de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, só diz respeito à reincidência do agente e não aos seus Maus Antecedentes; vale dizer, em suma, que "toda e qualquer decisão transitada em julgado antes da data dos novos fatos, excluída a reincidência, são consideradas Maus Antecedentes, não importando quanto tempo já se tenha decorrido" (TJSP; EDcl nº 0004546-70.2012.8.26.0037/50000; Des. Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Araraquara; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 16/02/2016).

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é multirreincidente (processos nº 0000485-50.2019.8.26.0158, 0000970-84.2018.8.26.0158, 0000846-67.2019.8.26.0158 e 0002111-07.2019.8.26.0158) e, todavia, não obstante tenha confessado integralmente o delito em sede inquisitorial, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos processos-paradigma do Tema nº 585, preponderará a agravante, daí porque majoro a pena em 1/3, a qual resulta, pois, em 08 (oito) anos de reclusão, e o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em última fase, não incide a causa de redução referente ao tráfico privilegiado, pois se trata de agente reincidente, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual torno definitiva a pena sobredita.

A pena corporal, à vista da natureza da droga química apreendida, a qual traz inúmeros malefícios à sociedade, bem como a natureza do delito de tráfico, o qual é legalmente equiparado a hediondo, deverá ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 3º, CP), sendo incabível, pelos mesmos motivos, a substituição por penas alternativas ou a concessão do sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponível ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, especialmente porque o réu se envolveu com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito grave e, via de regra, associado a uma cadeia de outros crimes, inclusive com práticas violentas, além dos malefícios causados aos usuários, que oneram o sistema de saúde pública ou também passam a cair ao mundo da criminalidade para sustento do vício, o caso é de manter o sentenciado no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Renato Augusto Pereira Portella como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 29 de julho de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA